

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียแง่ม่งตัว)”

ด้วย นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียแง่ม่งตัว) ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียแง่ม่งตัว)”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๒.๑ เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน

๒.๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งปวงเป็นครั้งคราว เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ ตามสมควรที่จะกระทำได้

๒.๔ เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือส่วนรวมประการอื่นใด

๒.๕ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓๗/๒๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ

ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ

รองประธานกรรมการ

๕.๓ นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๔ นางนงเยาว์ โตวิชกุล	กรรมการ
๕.๕ นายอำนาจ เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๖ นางนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๗ นางวรพรรณ เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๘ นายอรรถชัย เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๙ นายพัฒนินท์ เหลืองอมรเลิศ	กรรมการ
๕.๑๐ นางไกรวัลย์ พรหมิ	กรรมการและเหรัญญิก
๕.๑๑ นางสาวฉมาตุ เกราะทอง	กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๒๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวุธ จันท

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ
มูลนิธิ ดร. ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียงเม่งตัว)

หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ ๑. มูลินิธีนี้ชื่อว่า “มูลนิธิ ดร. ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียงเม่งตัว)”

๑.๑ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ “DR. CHAIWAT LUANGAMORNLEERT FOUNDATION (HIENG MENG TUA)”

๑.๒ ชื่อย่อภาษาไทย “มชล.”

๑.๓ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “DCLF”

๑.๔ ชื่อเต็มภาษาจีน “黄明豪 博士 基金会 (玄明壇)” อ่านว่า หวงหมิงเหาป้อซือจี

จินฮุย (เสวียนหมิงถัน)

ข้อ ๒. เครื่องหมายมูลนิธินี้ คือ เครื่องหมายมูลนิธิ ดร. ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียงเม่งตัว) (ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้)



ข้อ ๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๓๗/๒๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๔.๑ เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน

๔.๒ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน

๔.๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งปวงเป็นครั้งคราว เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ ตามสมควรที่จะกระทำได้

๔.๔ เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือส่วนรวมประการอื่นใด

๔.๕ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓

ทุน ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๕. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ข้อ ๖. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินในกรณีดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

๖.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

๖.๔ รายได้อื่นเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ ๗. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำให้โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ

๘.๒ ตายหรือลาออก

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	
เมื่อวันที่.....	25 ๓ ค. 2564
เลขทะเบียน กท.	3211
(ลงชื่อ)	
(นางสาวสิตา หาญโอฬารเลิศ)	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗

๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

๘.๕ เมื่อประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ จำนวนหนึ่งในสาม ให้ออก

หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๙. มูลนิธิดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน

ข้อ ๑๐. คณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และ กรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙

ข้อ ๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการมูลนิธิขึ้นคณะหนึ่ง โดยกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่นๆ ตาม จำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ ทั้งนี้กรรมการมูลนิธิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และกรรมการมูลนิธิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก

ข้อ ๑๒. กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระ ตาย หรือลาออก หรือเข้า เงื่อนไขตามข้อบังคับข้อ ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕ ทั้งนี้เมื่อมีกรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลือ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คัดเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเรื่อง

ข้อ ๑๓. ให้คณะกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการ ดำเนินงานประจำของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานและทำรายงานประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิต่อคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติที่ ประชุม

ข้อ ๑๕. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ ประชุม ในกรณีที่กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลือดำเนินงานต่อเท่าที่มี และให้ คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลือโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่แต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนภายใน ๖๐ วัน อนึ่งในกรณีที่ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการของมูลนิธิ ที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิ ต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่

เมื่อวันที่... 25 อ.ค. 2564

เลขทะเบียน กก. 3211

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสิดา หาญโอฬารเลิศ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๖. คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ๑๖.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
- ๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทุนทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ
- ๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได้-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน
- ๑๖.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
- ๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
- ๑๖.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจการของมูลนิธิตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการมูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
- ๑๖.๗ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
- ๑๖.๘ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
- ๑๖.๙ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
- ๑๖.๑๐ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
- ๑๖.๑๑ แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ
- ๑๖.๑๒ การดำเนินการตามข้อ ๑๖.๘, ๑๖.๙ และ ๑๖.๑๐ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม

ข้อ ๑๗. ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑๗.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- ๑๗.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- ๑๗.๓ ควบคุมการดำเนินงานประจำของมูลนิธิ
- ๑๗.๔ เป็นผู้แทนมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และในการทำนิติกรรมใดๆ ของมูลนิธิ หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิและในทางอรรถคดีนั้น เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการมูลนิธิ ๒ คน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้
- ๑๗.๕ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๘. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน กท. 3211
(ลงชื่อ)
(นางสาวสิดา หาญไธสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อ ๑๙. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๒๐. เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งของประธานมูลนิธิ และจัดทำรายงานประชุมตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ

ข้อ ๒๑. เற்றுณีกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๒๒. สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๓. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๗

กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ

ข้อ ๒๔. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินงาน เลขานุการหรือกรรมการดำเนินงานในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้กรรมการดำเนินงานแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ ๒๕. กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการดำเนินงานมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

๒๕.๑ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒๕.๒ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๖. ในกรณีที่กรรมการดำเนินงานมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้กรรมการดำเนินงานที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการมูลนิธิจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการดำเนินงานแทน ยกเว้นกรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากตาย ให้คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิที่เหลือดำเนินงานต่อเท่าที่มี และให้คณะกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564
เลขทะเบียน กท. 32/11
(ลงชื่อ)
(นางสาวสีดา หาญไพบารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ ๘ อนุกรรมการ

ข้อ ๒๗. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการแต่ละคณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ ๒๘. อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนคณะอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

๒๘.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒๘.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๙ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๙. คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ทุกๆ ปี ภายในเดือนมิถุนายน และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๐. การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้

ข้อ ๓๑. กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิและคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ และ/หรือคณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๙ บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓๒. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุม

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... 25 ๕.ก. 2564
เลขทะเบียน กท. 3211
(ลงชื่อ)
(นางสาวสีดา หาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๓๓. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือประธานที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติหรือ ผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจงหรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๑๐

การเงิน

ข้อ ๓๔. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๕. เหนรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๓๖. เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่ธนาคารให้การค้ำประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

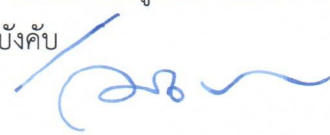
ข้อ ๓๗. การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตัวจ่ายเงิน จะต้องมียามมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน กับเลขานุการ หรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ ๓๘. ในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคมีได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

ข้อ ๓๙. คณะกรรมการมูลนิธิอาจมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิและกรรมการดำเนินงานมูลนิธิอีก ๑ คน ร่วมกันมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเพื่อดำเนินการกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากเท่านั้น

ข้อ ๔๐. ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... 25 อ.ก. 2564
เลขทะเบียน กท. 3211
(ลงชื่อ)  ๗/๙
(นางสาวสิตา หาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ข้อ ๔๑. ให้คณะกรรมการของมูลนิธิกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

ข้อ ๔๒. ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิ โดยจะดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไรสุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด

๔๒.๑ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจำปี ที่คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องรายงานต่อนายทะเบียน

๔๒.๒ ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าวได้

หมวดที่ ๑๑

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ ๔๓. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ ๑๒

การเลิกมูลนิธิ

ข้อ ๔๔. ถ้ามูลนิธิต้องเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ “มูลนิธิพระดาบส” หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการกุศล ส่งเสริมการศึกษา หรือการสาธารณประโยชน์ ที่คณะกรรมการมูลนิธิให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔

ข้อ ๔๕. การสิ้นสุดของมูลนิธินั้นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

๔๕.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

๔๕.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

๔๕.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการมูลนิธิได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๔๕.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... 25 ๓ ๒๕64
เลขทะเบียน กท. 3211
(ลงชื่อ)
(นางสาวลัดดา หาญไธพารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ ๑๓

บทเปิดเตล็ด

ข้อ ๔๖. การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๔๗. ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้

ข้อ ๔๘. มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการเพื่อหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อการค้าหากำไร หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเท่านั้น

ลงนาม



(นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ)

ประธานกรรมการ “มูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮียเง่งตัว)”

ผู้จัดทำข้อบังคับ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... 25 ๑. ๒. 2564
เลขทะเบียน กท. 3211
(ลงชื่อ)
(นางสาวสีดา หาญโอฬารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน